

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM nº RJ2015/2651

Acusados: André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho

Ementa: Irregularidades contábeis na elaboração das demonstrações financeiras da companhia. Descumprimento do dever de fiscalização por parte dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. PRELIMINARMENTE, rejeitar a arguição da defesa de que as imputações formuladas pela área técnica da CVM em seu Termo de Acusação seriam genéricas, i.e., não indicavam de forma precisa as condutas típicas atribuídas aos acusados.
2. NO MÉRITO, levando em consideração as diferentes responsabilidades dos diretores e dos conselheiros de administração, bem como o tempo de permanência de cada acusado na administração da companhia, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, APLICAR:
 - 2.1. Aos acusados **André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, Marcelo Sénges Carneiro e Katia Mosso Ferreira**, na qualidade de diretores da Companhia, **a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$250.000,00**, por terem violado: (i) os artigos 153, 176, 177, §3º, e 183 da Lei nº 6.404/76; (ii) artigos 26 e 29, I, da Instrução CVM nº 480/2009; (iii) item 15 do Pronunciamento Técnico CP 26 (R1), item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23, itens 25 e 36 do Pronunciamento CPC 25 e itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1);
 - 2.2. Ao acusado **Leonardo Cavalcanti Moraes Camacho**, na qualidade de membro do Conselho de Administração e de Diretor da companhia, a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$200.000,00**, por ter violado: (i) os artigos 142, inciso III, 153, 176, 177, §3º, e 183 da Lei nº 6.404/76; (ii) artigos 26 e 29, I, da Instrução CVM nº 480/2009; (iii) item 15 do Pronunciamento Técnico CP 26 (R1), item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23, itens 25 e 36 do Pronunciamento CPC 25 e itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1);

- 2.3. À acusada **Celina Martins Pinheiro Santos**, na qualidade de diretora da companhia, a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$100.000,00**, por ter violado: (i) os artigos 153, 176, 177, §3º, e 183 da Lei nº 6.404/76; (ii) artigos 26 e 29, I, da Instrução CVM nº 480/2009; (iii) itens 25 e 36 do CPC 25 e os itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1). Destacando-se que o valor da multa leva em consideração a data da posse da diretora na companhia, 29 de agosto de 2014;
- 2.4. Ao acusado **Marnio Everton Araújo Camacho**, na qualidade de membro do Conselho de Administração, a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$100.000,00**, por ter violado: (i) os artigos 142, inciso III, e 153 da Lei nº 6.404/76; e (ii) itens 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1); 49, do Pronunciamento Técnico CPC 23; 25 e 36. do Pronunciamento CP 25; e 63 e 64, do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1); e
- 2.5. À acusada **Carla Simone Camacho Carneiro**, na qualidade de membro do Conselho de Administração, a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$70.000,00**, por ter violado: (i) os artigos 142, inciso III, e 153 da Lei nº 6.404/76; (ii) os itens 25 e 36 do Pronunciamento CPC 25 e 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1). Destacando-se que o valor da multa leva em consideração a data da posse da conselheira da companhia, 29 de agosto de 2014.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Proferiu defesa oral o advogado André Cantidiano, representante de todos os acusados.

Presente a Procuradora-federal Luciana Gabriel Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão os Diretores Gustavo Borba, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria, Relator e Presidente da Sessão de Julgamento.

Ausente o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira,

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2017.

Pablo Renteria
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/2651

Acusados: Celina Martins Pinheiro dos Santos
André Luís Cavalcanti de Moraes Camacho
Marcelo Sénges Carneiro
Katia Mosso Ferreira
Leonardo Cavalcanti de Moraes Camacho
Marnio Everton Araújo Camacho
Carla Simone Camacho Carneiro

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da Tecnosolo Engenharia S.A. pelo descumprimento dos artigos 142, III e V, 153, 176 e 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 e dos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009.

Relator: Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I. Objeto e origem.

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (“SEP”) para apurar a responsabilidade de Celina Martins Pinheiro dos Santos, André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, Marcelo Sénges Carneiro, Katia Mosso Ferreira, Leonardo Cavalcanti de Moraes Camacho, Marnio Everton Araújo Camacho e Carla Simone Camacho Carneiro, na qualidade de administradores da Tecnosolo Engenharia S.A (“Tecnosolo” ou “Companhia”) pelo descumprimento dos artigos 142, incisos III e V¹, 153², 176³ e 177, §3º⁴, da Lei nº 6.404/76 e dos artigos 26⁵ e 29⁶ da Instrução CVM nº 480/2009, dentre outras infrações.

2. Este processo tem origem no Processo CVM nº RJ2014/4598, instaurado a partir da verificação de que as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia relativas aos trimestres encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013 e 30.9.2013 e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2013 foram acompanhadas de relatórios de auditoria independente com ressalvas. Posteriormente, as demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 e 31.12.2014 também foram acompanhadas de relatórios com ressalvas.

II. Dos Fatos.

3. Em 4.4.2014, a Tecnosolo protocolou, via Sistema E.NET, os Formulários de Informações Trimestrais (“ITRs”), referentes aos trimestres encerrados em

31.3.2013, 30.6.2013 e 30.9.2013, bem como as Demonstrações Financeiras ("DFs"), referentes ao exercício encerrado em 31.12.2013. Todos acompanhados de relatório de auditor independente contendo ressalvas pelos seguintes motivos:

4.1. Data-base de 31.3.2013: impossibilidade de verificação da existência de eventual perda de capital que poderia influenciar os saldos mantidos nas rubricas "Medições a Faturar", "Estoques de Materiais"; além de custos diferidos que integram a rubrica "Outros Créditos". Adicionalmente, não foi possível determinar com segurança o valor do saldo efetivo de impostos e contribuições federais, uma vez que tal saldo se encontrava em fase de apuração pela Receita Federal.

4.2: Data-base de 30.6.2013 e 30.9.2013: as bases para a opinião modificada foram mantidas, sendo certo que no segundo período foram acrescidas de observações relacionadas à constituição de subsidiária integral em linha com a implementação do Plano de Recuperação Judicial adotado pela Companhia. O acervo patrimonial vertido para a subsidiária foi valorado com a atribuição de valor justo. Segundo os auditores, a administração não calculou o efeito dos testes de recuperabilidade dos valores dados em subscrição de capital da subsidiária ("teste de impairment"). Além disso, os auditores mencionaram que os empréstimos e financiamentos bancários provisionados estavam sujeitos à negociação e atualização.

4.3: Data-base de 31.12.2013: as bases para opinião modificada foram mantidas, exceto as relacionadas aos saldos das rubricas "Medições a Faturar", "Estoques de Materiais" e custos diferidos (parte da rubrica "Outros Créditos"), mencionadas no item 4.1 acima.

4. A Companhia, ao ser questionada pela SEP sobre as ressalvas apresentadas pelo auditor, informou que: (i) as contas de estoques, medições e custos diferidos estavam sendo analisadas e os seus controles internos atualizados, o que foi concluído apenas em dezembro de 2013; (ii) aguardava posicionamento da Receita Federal em processo de consolidação de dívida, motivo pelo qual mantinha o referido passivo contabilizado de acordo com os valores históricos incorridos; (iii) dispunha de laudo de avaliação de seus certificados e acervo técnico recente, por isso não procedeu a outro laudo referente ao "impairment"; e (iv) dependia de eventos subsequentes para refletir eventuais reduções e renegociações dos empréstimos bancários mantidos e, por essa razão, os saldos foram citados como sujeitos à atualização.

5. Em 24.6.2014, a Companhia protocolou o 1º ITR/2014, também acompanhado de relatório de auditoria, com ressalvas relacionadas (i) ao saldo efetivo de impostos e contribuições federais e (ii) aos empréstimos e financiamentos bancários. Em 14.8.2014, foi protocolado o 2º ITR/2014, nas mesmas condições.

6. Em 1.9.2014, a SEP encaminhou ofícios aos diretores André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, Marcelo Sénges Carneiro e Katia Mosso Ferreira, bem como aos membros do Conselho de Administração Leonardo Cavalcanti de Moraes Camacho e Marnio Everton Araújo Camacho, solicitando a manifestação individual em relação aos fatos narrados no relatório da auditoria, em face do disposto na Deliberação CVM nº 538/2008.

7. Os administradores encaminharam manifestação conjunta, esclarecendo, resumidamente, o que segue: (i) *com relação às contas "Medições a Faturar", "Estoques e Materiais" e custos diferidos (parte da rubrica "Outros Créditos"), as análises da área de contabilidade da Companhia somente foram concluídas em 31.12.2013, e não puderam ser concluídas antes devido ao processo de reestruturação administrativo-financeira pelo qual a Companhia passou ao longo do ano de 2013 (recomposição de equipe de contabilidade, dificuldades de passagem de memórias e análises) e que, em razão de ordem judicial oriunda do processo de recuperação judicial⁸, as demonstrações financeiras relativas ao ano de 2012 deveriam ser submetidas à perícia antes de sua divulgação, o que limitou a conclusão das análises de informações financeiras no prazo legal;* (ii) *decidiram apresentar as demonstrações financeiras com informações sujeitas a ajustes, de sorte a evitar novas multas pelo atraso* (iii) *quanto ao parcelamento dos impostos, afirmaram "que o saldo do Passivo deve ser mantido até que haja manifestação de conclusão pelos auditores fiscais";* (iv) *"quanto à falta de registro contábil de impairment de [investimento da Companhia] feito em sociedade controlada (...),[a Companhia entende] que tal prática está de acordo com as normas vigentes(...)"*; e (v) *"quanto ao passivo referente a empréstimos e financiamentos bancários, em 24.7.2013, foi realizada a Assembleia Geral de Credores que aprovou o Plano de Recuperação Judicial homologado (...) que deu quitação total de praticamente todo o passivo (...)"* (fls. 50-52).

8. Em 14.11.2014, a Companhia protocolou o 3º ITR/2014, contendo as mesmas ressalvas presentes no 1º ITR/2014.

9. Em 31.3.2015, foi encaminhado o Ofício nº 78/2015/CVM/SEP/GEA-5 (fl. 195), à Diretora de Relações com Investidores, Sra. Celina Martins Pinheiro dos Santos, solicitando a sua manifestação acerca dos fatos apontados no relatório de auditoria. Nessa mesma data, a Companhia protocolou as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2014, contendo novamente as ressalvas já mencionadas.

10. Em resposta ao ofício, a diretora afirmou, em resumo, que (i) *apesar de ter conhecimento das deficiências e controles internos, em face de mudanças na área de contabilidade, houve "impossibilidade técnica de concluir as análises e ajustes preconizados pela auditoria" no 3º ITR/2013 (fl. 197);* (ii) *na data-base de 31.12.2013, após contratação de nova equipe contábil, foi possível proceder aos ajustes que motivaram as ressalvas referentes a "Medições a Faturar", "Estoques de Materiais" e "Outros Créditos/ Custos Diferidos";* (iii) *a perda de capital se deu em razão de problemas enfrentados pela Companhia;* e (iv) *a Companhia se encontrava em fase de consolidação do débito pela Receita Federal e que seus passivos somente seriam conhecidos após a conclusão dos processos de negociação que estavam em transcurso no âmbito do Processo de Recuperação Judicial.*

11. Em 16.4.2015, a SEP encaminhou novos ofícios aos acusados, que se manifestaram, reiterando os argumentos já trazidos aos autos.

III. Da Análise da SEP.

12. Primeiramente, a SEP destacou o fato de que, em 29.8.2012, foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial pleiteado em 3.8.2012.

13. Nesse contexto, afirmou que o tratamento diferenciado previsto para os "Emissores em Situação Especial", conferido pela Instrução CVM nº 480/2009, reside na dispensa da entrega do Formulário de Referência até a entrega em juízo do relatório circunstanciado ao final do Processo de Recuperação Judicial. Não há,

portanto, dispensa de elaboração e de divulgação de demonstrações financeiras, nem de observância pela administração das normas aplicáveis à elaboração, revisão pelos auditores independentes e divulgação das demonstrações financeiras, tanto as de encerramento de exercício quanto as intermediárias (fl. 230).

14. Em seguida, a área técnica passou a analisar as supostas irregularidades contábeis cometidas pela administração da Companhia, com base nas ressalvas apontadas.

I. SALDOS DAS RUBRICAS "MEDIÇÕES A FATURAR", "ESTOQUES DE MATERIAIS" e CUSTOS DIFERIDOS (PARTE DA RUBRICA "OUTROS CRÉDITOS").

15. Com relação às respostas prestadas pelos acusados aos ofícios enviados pela SEP, a área técnica destacou que, ao divulgar as demonstrações financeiras, os administradores estavam cientes de que os valores constantes das contas "Medições a Faturar", "Estoques de Materiais" e Custos Diferidos mereciam reajustes.

16. A respeito dessas contas, os administradores alegaram que somente foi possível concluir as análises realizadas pela área de contabilidade em 31.12.2013, tendo em vista que durante o ano de 2013 a Companhia passava por reestruturação administrativo-financeira, com a substituição da equipe da área de contabilidade.

17. Nessa linha, argumentaram que, de modo a evitar novas multas pelo atraso na divulgação das demonstrações financeiras, os diretores entenderam por bem apresentar informações financeiras contendo valores sujeitos a ajustes.

18. Embora os acusados tenham alegado a incapacidade de concluir tempestivamente os procedimentos necessários à mensuração adequada desses valores, a SEP chama atenção ao fato de que, em 31.12.2013, alguns desses valores foram ajustados⁹ (integralmente baixados).

19. Por essa razão entende a área que houve descumprimento do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM nº 676/2011¹⁰ que estabelece que as demonstrações contábeis devem representar apropriadamente a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa das companhias.

20. Além disso, concluiu que, ao realizar os ajustes nos valores constantes das rubricas mencionadas acima, a administração da Companhia deveria ter observado o que dispõe o item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, aprovado pela Deliberação CVM nº 592/2009, segundo o qual, ao corrigir erros materiais de períodos anteriores, a entidade deve divulgar determinadas informações relacionadas aos erros identificados¹¹.

II. SALDOS DAS PROVISÕES REFERENTES ÀS "OBRIGAÇÕES FISCAIS."

21. Em relação às provisões referentes às "Obrigações Fiscais", o valor apresentado nas demonstrações financeiras de 31.12.2013 foi inferior à metade do valor informado a respeito do "Total da Dívida Tributária" no Plano de Recuperação Judicial, o que demonstraria a insuficiência das provisões.

22. Nas Notas Explicativas, a administração da Companhia afirmou que o saldo de tais obrigações foi reconhecido no balanço patrimonial, considerando o valor original do imposto devido, desconsiderados os acréscimos legais.

23. Os auditores, por sua vez, apontaram que a Companhia aguardava posicionamento da Receita Federal com relação ao montante efetivo de impostos e contribuições federais devidos, para conclusão de processo de parcelamento consolidado. Adicionalmente, afirmaram que, naquele momento, não era possível determinar com segurança o referido montante líquido das compensações tributárias, razão pela qual não estava suficientemente provisionado.

24. Ao comparar as informações presentes nas Notas Explicativas e no Plano de Recuperação Judicial, a SEP notou que: (i) em 9.11.2012, no Plano de Recuperação Judicial, foi apurado em "Total da Dívida Tributária" o valor de R\$124,063 mil (fls. 176 a 179); (ii) por outro lado, em 31.12.2013, nas Demonstrações Financeiras foi informado como "Obrigações Fiscais" o valor de R\$48.990 mil e, como "Impostos a Compensar", o valor de R\$4.550 mil. Portanto, o valor da provisão das "Obrigações Fiscais" constante das DFs de 31.12.2012 foi inferior à metade do valor mencionado no Plano de Recuperação Judicial.

25. Além disso, como se viu, a administração da Companhia admitiu que o saldo de provisões referentes ao total da dívida tributária estava sujeito a modificações em razão de eventuais compensações tributárias.

26. No entanto, ao analisar o balanço patrimonial da Companhia, a SEP entendeu que *"ainda que se considerasse a possibilidade de compensação passível de decisão do órgão competente, o valor de **R\$4.550 mil** mencionado como "Impostos a Compensar" (vide §**Erro! Fonte de referência não encontrada.**) não justificaria por si só a grande divergência entre os saldos descritos nas Notas Explicativas e no Plano de Recuperação Judicial."*

27. Restou, portanto, evidenciado, que o valor provisionado para pagamento de tributos em dezembro de 2012 não correspondia à melhor estimativa do desembolso a que se tinha acesso à época. Por ocasião do pedido de recuperação judicial, a administração da Companhia estava assessorada por empresa especializada, que efetuou o levantamento dos débitos relacionados a tributos para elaborar o Plano de Recuperação Judicial e o aludido levantamento foi desconsiderado quando da elaboração das demonstrações financeiras.

28. Nesse sentido, a SEP entendeu que a Companhia não observou o Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM nº 594/2009, tendo em vista que não teria se valido da *"melhor expectativa"* para identificar o valor a ser reconhecido como provisão, como prevê expressamente o referido pronunciamento¹².

III. REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL.

29. No relatório de revisão especial sobre as demonstrações referentes ao período encerrado em 30.9.2013, os auditores independentes apontaram que, de

acordo com a administração da empresa, foi constituída uma empresa subsidiária, a Tecnosolo Serviços de Engenharia S.A., para cumprir o Plano de Recuperação Judicial, bem como que *"o acervo patrimonial vertido para a empresa controlada foi valorado com atribuição de valor justo, tendo como base laudo de avaliação (...)"*.

30. Os ativos usados na conferência ao patrimônio da subsidiária, reavaliados nos termos do laudo de avaliação a valor justo para fins do aumento de capital desta subsidiária, acarretou um aumento significativo nas contas "Imobilizado" e "Intangível" da Companhia de forma irregular.

31. A área técnica apontou que, desde a edição da Lei nº 11.638/2007¹³, não há a possibilidade de as companhias reavaliarem espontaneamente seus ativos por seu valor de mercado quando este fosse superior ao valor de custo. Diante disso, a reavaliação a que procedeu a Companhia no terceiro trimestre de 2013 não estava de acordo com os padrões contábeis adotados no Brasil.

32. Adicionalmente, teria havido violação ao Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) – Ativo Intangível, aprovado pela Deliberação nº 644/2010, que veda o reconhecimento de *"marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares gerados internamente como intangíveis"*¹⁴. A SEP afirmou que as reavaliações ao valor justo das "Marcas Tecnosolo" e do "Acervo Técnico" – o que na visão da área se tratou de reconhecimento, na medida em que tais ativos não possuíam valor em momento anterior – também violaram esse Pronunciamento.

IV. SALDOS DAS PROVISÕES REFERENTES AOS "EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS".

33. Já a respeito dos saldos das provisões referentes aos "Empréstimos e Financiamentos", não houve observância das normas contábeis aplicáveis, pois a Tecnosolo não procedeu ao reconhecimento com base na melhor estimativa do desembolso exigido pela liquidação das obrigações, tendo optado por manter registrados, em suas demonstrações financeiras, os saldos referentes a empréstimos e financiamentos com base no valor histórico, sem encargos financeiros aplicáveis.

34. A respeito desse tema, o DRI informou que a Companhia dependia de eventos subsequentes para refletir eventuais reduções e renegociações de empréstimos, após a Assembleia de Credores, e que a administração não tinha condições de refletir, naquela data-base, qualquer valor diverso do histórico. Por essa razão, não se tratava de erro contábil, mas, sim, da sujeição do saldo a renegociações em última instância.

35. Ao serem questionados, os administradores informaram que a assembleia de credores foi realizada em 24.7.2013 e que praticamente todo passivo teria sido quitado, com a utilização de direito creditório a que a Companhia fazia jus.

36. Ao analisar essas contas, a SEP verificou que não houve variação significativa entre os valores totais das provisões referentes aos "Empréstimos e Financiamentos", nem mesmo entre os valores das provisões referentes aos principais credores, quando comparados os períodos encerrados em 31.12.2013

(início do processamento de recuperação judicial), 30.9.2013 (dia em que ocorreu a Assembleia de Credores), 31.12.2013 e 31.12.2014.

37. Foi constatado que houve diferença significativa entre os valores informados no Plano de Recuperação Judicial e os valores divulgados nas demonstrações financeiras, muito menores do que os primeiros. Mais do que isso, constatou-se que os valores referentes às dívidas com as instituições financeiras, além de subavaliados, não sofreram qualquer correção ao longo do tempo.

38. Nesse sentido, a SEP entendeu que a Companhia não observou o Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM nº 594/2009, uma vez que a administração da Companhia não procedeu ao reconhecimento com base na melhor estimativa do desembolso exigido para liquidação das obrigações, optando por manter registrados em suas demonstrações financeiras os saldos referentes a empréstimos e financiamentos com base no valor histórico.

IV. Da Acusação.

39. Diante dos fatos acima apurados, em 12.05.2015, a SEP apresentou termo de acusação (fls. 222 a 258) em face dos diretores e membros do Conselho de Administração da Tecnosolo pelas seguintes irregularidades:

39.1. Celina Martins Pinheiro Dos Santos, na qualidade de Diretora de Relações com Investidores, desde 29.8.2014, por infração:

(i) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.9.2014 e 31.12.2014, em desacordo com o disposto nos itens 25 e 36 do CPC 25¹⁵ – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM nº 594/2009 (“CPC 25”), tendo em vista a adoção de critérios de reconhecimento e mensuração que resultaram na subavaliação dos saldos referentes aos passivos “Obrigações Fiscais” e “Empréstimos e Financiamentos”; e

(ii) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/1976 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.9.2014 e 31.12.2014, em desacordo com o disposto no art. 183 da Lei nº 6.404/76¹⁶ e nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1)¹⁷ – Ativo Intangível, aprovado pela Deliberação CVM nº 644/2010 (“Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1)”), tendo em vista a reavaliação de itens do ativo imobilizado e do intangível, bem como pelo reconhecimento de ativos intangíveis gerados internamente.

39.2. André Luis Cavalcanti De Moraes Camacho, diretor de relações com investidores no período de 2004 a 29.8.2014, por infração:

(i) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013 e 31.12.2013, em desacordo com o disposto no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1)¹⁸ – Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM nº 676/2011 (“Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1)”), bem como o item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, aprovado pela Deliberação CVM nº 592/2009 (“Pronunciamento Técnico CPC 23”), tendo em vista a apresentação de valores incorretos nos saldos das rubricas “Medições a Faturar”, “Estoques de Materiais” e “Custos Diferidos” (parte rubrica “Outros Créditos”), bem como, ao não atendimento dos requisitos de divulgação no que respeita à correção de erros relacionados a tais saldos;

(ii) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014 e 30.6.2014, em desacordo com o disposto nos itens 25 e 36 do CPC 25, tendo em vista a adoção de critérios de reconhecimento e mensuração que resultaram na subavaliação dos saldos referentes aos passivos “Obrigações Fiscais” e “Empréstimos e Financiamentos”; e

(iii) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014 e 30.6.2014, em desacordo com o disposto no artigo 183 da Lei nº 6.404/1976 e nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), tendo em vista a reavaliação de itens do ativo imobilizado e do intangível, bem como pelo reconhecimento de ativos intangíveis gerados internamente.

39.3. Marcelo Sénges Carneiro, na qualidade de Diretor, por infração:

(i) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013 e 31.12.2013, em desacordo com o disposto nos itens 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) e no item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23, tendo em vista a apresentação de valores incorretos nos saldos das rubricas “Medições a Faturar”, “Estoques de Materiais” e Custos Diferidos (parte da rubrica, “Outros Créditos”, bem como, ao não atendimento dos requisitos de divulgação no que respeita à correção de erros relacionados a tais saldos;

(ii) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 e 31.12.2014, em desacordo com o disposto nos itens 25 e 36 do CPC 25, tendo em vista a adoção de critérios de reconhecimento e mensuração que resultaram na subavaliação dos saldos referentes aos passivos "Obrigações Fiscais" e "Empréstimos e Financiamentos"; e

(iii) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 e 31.12.2014, em desacordo com o disposto no artigo 183 da Lei nº 6.404/76 e nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), tendo em vista a reavaliação de itens do ativo imobilizado e do intangível, bem como pelo reconhecimento de ativos intangíveis gerados internamente.

39.4. Katia Mosso Ferreira, na qualidade de Diretora e membro do Conselho de Administração, por infração:

(i) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013 e 31.12.2013, em desacordo com o disposto no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), bem como com o item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23¹⁹, tendo em vista a apresentação de valores incorretos nos saldos das rubricas "Medições a Faturar", "Estoques de Materiais" e Custos Diferidos (parte da rubrica "Outros Créditos", bem como, ao não atendimento dos requisitos de divulgação no que respeita à correção de erros relacionados a tais saldos.

(ii) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 e 31.12.2014, em desacordo com o disposto nos itens 25 e 36 do CPC 25, tendo em vista a adoção de critérios de reconhecimento e mensuração que resultaram na subavaliação dos saldos referentes aos passivos "Obrigações Fiscais" e "Empréstimos e Financiamentos"; e

(iii) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 e 31.12.2014, em desacordo com o disposto

no artigo 183 da Lei nº 6.404/76 e nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), tendo em vista a reavaliação de itens do ativo imobilizado e do intangível, bem como pelo reconhecimento de ativos intangíveis gerados internamente.

39.5. Leonardo Cavalcanti de Moraes Camacho, na qualidade de membro do Conselho de Administração (até 29.8.2014) e Diretor (a partir de 29.8.2014), por infração:

(i) Ao artigo 142, incisos III e V, e ao artigo 153, ambos da Lei nº 6.404/76, por deixar de adotar as providências cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e da divulgação das demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013 e 31.12.2013, em desacordo com o disposto no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 23, tendo em vista a apresentação de valores incorretos nos saldos das rubricas "Medições a Faturar", "Estoques de Materiais" e Custos Diferidos (parte da rubrica "Outros Créditos"), bem como ao não atendimento dos requisitos de divulgação no que respeita à correção de erros relacionados a tais saldos;

(ii) Ao artigo 142, inciso III e V e ao artigo 153, ambos da Lei nº 6.404/76, por deixar de adotar as providências cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014 e 30.6.2014, em desacordo com o disposto nos item 25 e 36 do CPC 25, tendo em vista a adoção de critérios de reconhecimento e mensuração que resultaram na subavaliação dos saldos referentes aos passivos "Obrigações Fiscais" e "Empréstimos e Financiamentos";

(iii) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.9.2014 e 31.12.2014, em desacordo com o disposto nos item 25 e 36 do CPC 25, tendo em vista a adoção de critérios de reconhecimento e de mensuração que resultaram na subavaliação dos saldos referentes aos passivos "Obrigações Fiscais" e "Empréstimos e Financiamentos";

(iv) Ao artigo 142, incisos III e V, e ao artigo 153, ambos da Lei nº 6.404/76, por deixar de adotar as providências cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e da divulgação das demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014 e 30.6.2014, em desacordo com o disposto no artigo 183 da Lei nº 6.404/76 e nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), tendo em vista a reavaliação de itens do ativo imobilizado e do intangível; e

(v) Aos artigos 153, 176 e 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.9.2014 e 31.12.2014, em desacordo com o disposto no artigo 183 da Lei nº 6.404/76 e nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), tendo em vista a reavaliação de itens do ativo imobilizado e do intangível, bem como pelo reconhecimento de ativos intangíveis gerados internamente.

39.6. Marnio Everton Araújo Camacho, na qualidade de membro do Conselho de Administração, por infração:

(i) Ao artigo 142, incisos III e V, e ao artigo 153, ambos da Lei nº 6.404/76, por deixar de adotar as providências cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014 e 30.6.2014, em desacordo com o disposto no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), bem como com o item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23, tendo em vista a apresentação de valores incorretos nos saldos das rubricas "Medições a Faturar", "Estoques de Materiais" e Custos Diferidos (parte da rubrica "Outros Créditos", bem como ao não atendimento dos requisitos de divulgação no que respeita à correção de erros relacionados a tais saldos;

(ii) Ao artigo 142, incisos III e V, e ao artigo 153, ambos da Lei nº 6.404/76, por deixar de adotar as providências cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 e 31.12.2014, em desacordo com o disposto nos item 25 e 36 do CPC 25, tendo em vista a adoção de critérios de reconhecimento e mensuração que resultaram na subavaliação dos saldos referentes aos passivos "Obrigações Fiscais" e "Empréstimos e Financiamentos"; e

(iii) Ao artigo 142, incisos III e V, e ao artigo 153, ambos da Lei nº 6.404/76, por deixar de adotar as providências cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e da divulgação das demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 e 31.12.2014, em desacordo com o disposto no artigo 183 da Lei nº 6.404/76 e nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), tendo em vista a reavaliação de itens do ativo imobilizado e do intangível, bem como pelo reconhecimento de ativos intangíveis gerados internamente.

39.7. Carla Simone Camacho Carneiro, na qualidade de membro do Conselho de Administração, por infração:

(i) Ao artigo 142, incisos III e V, e ao artigo 153, ambos da Lei nº 6.404/76, por deixar de adotar as providências cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e da divulgação das demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.9.2014 e 31.12.2014, em desacordo com o disposto nos itens 25 e 36 do CPC 25, tendo em vista a adoção de critérios de reconhecimento e mensuração que resultaram na subavaliação dos saldos referentes aos passivos "Obrigações Fiscais" e "Empréstimos e Financiamentos"; e

(ii) Ao artigo 142, incisos III e V, e ao artigo 153, ambos da Lei nº 6.404/76, por deixar de adotar as providências cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e da divulgação das demonstrações financeiras da Tecnosolo, referentes aos períodos encerrados em 30.9.2014 e 31.12.2014, em desacordo com o disposto no artigo 183 da Lei nº 6.404/76 e nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), tendo em vista a reavaliação de itens do ativo imobilizado e do intangível, bem como pelo reconhecimento de ativos intangíveis gerados internamente.

V. Da Manifestação da PFE.

40. Em 5.5.2015, a Procuradoria Geral Especializada – PFE ("PFE") na CVM proferiu parecer fazendo diversas recomendações para atendimento dos requisitos normativos do art. 6º²⁰ e considerou atendido o disposto no *caput* do art. 11²¹, todos da Deliberação CVM nº 538/2008. Todas as sugestões propostas pela PFE foram acatadas pela SEP.

VI. Defesa.

41. Marcelo Sénges Carneiro, Marnio Everton Araujo Camaho, Leonardo Cavalcanti de Moraes Camacho, Katia Mosso Ferreira, Celina Martins Pinheiro dos Santos, Carla Simone Camacho Carneiro e Andre Luis Cavalcanti de Moraes Camacho apresentaram defesa conjunta em 13.11.2015 (fls. 375-393).

42. Inicialmente, a defesa apresentou algumas considerações a respeito dos fatos que levaram à acusação formulada pela SEP, dividindo a defesa em quatro grupos, a saber: "Medições a Faturar" + "Estoques de Materiais" + "Custos Diferidos" (Grupo I); "Obrigações Fiscais" (Grupo II); "Ajustes de Avaliação Patrimonial" (Grupo III); e "Empréstimos e Financiamentos" (Grupo IV) foram objetos de ressalvas pelos auditores independentes.

43. As ressalvas relativas ao Grupo I estiveram presentes nos três primeiros trimestres de 2013, constando, assim, dos ITRs relativos aos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013 e 30.9.2013.

44. A ressalva relativa ao Grupo II esteve presente ao longo de todo o período em que se baseia a acusação, constando dos ITRs de 2013 e 2014, e das DFE desses dois exercícios, encerrados, respectivamente em 31.12.2013 e 31.12.2014.

45. A ressalva relativa ao Grupo III constou do 3º ITR de 2014, relativo ao trimestre encerrado em 30.9.2013 e das DFs de 2013 e DFs de 2014.

46. Por fim, a ressalva relativa ao Grupo IV constou do 3º ITR de 2013, relativo ao trimestre encerrado em 30.9.2013, dos 1º, 2º e 3º ITRs de 2014, além de haver constado das DFs de 2013 e das DFs de 2014.

Histórico da Companhia.

47. Inicialmente, a defesa teceu comentários acerca do histórico da Tecnosolo (criação, atuação etc.), afirmando que passou a ter como clientela as diversas esferas do poder público, que representavam percentual acima de 70% (setenta por cento) do seu faturamento.

48. No entanto, com o aumento da concorrência e a redução das margens de lucro, junto à crise mundial de 2008, o capital de giro da Companhia sofreu impacto, fazendo com que fosse necessário recorrer ao sistema financeiro para financiar suas operações. Diante disso, teria aderido ao programa de estímulo à recuperação da economia representado pelo Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 1.

49. Nesse sentido, a defesa ressaltou que a Companhia passou a conviver com uma burocracia excessiva por parte da Caixa Econômica Federal para o repasse dos recursos, de modo que foram registrados atrasos de mais de um ano em alguns pagamentos, levando ao comprometimento do fluxo de caixa da Companhia.

50. Nessa situação, a Companhia se viu impossibilitada de continuar cumprindo com suas obrigações e, em 03.08.2012, requereu recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005. Seu pedido foi deferido pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, em 29.08.2012.

51. Em 09.11.2012, foi apresentado o Plano de Recuperação da Tecnosolo, que, em 24.07.2013, foi aprovado pela unanimidade dos credores em Assembleia Geral. O resultado foi homologado pelo juízo da recuperação em 16.8.2013.

52. Em relação a esses fatos, a defesa sustentou que era compreensível que, dadas as circunstâncias de fatos e eventos verificados em anos anteriores, houvesse a perda de dados e informações, mesmo de natureza contábil e financeira, ocasionando atraso na preparação dos relatórios e demonstrações financeiras já no ano de 2012²².

53. Dessa forma, concluiu que diante dos fatos que impediam a Tecnosolo de cumprir as suas obrigações, os Diretores não tinham outra opção se não agir em prol da manutenção da Companhia.

AS RESSALVAS DA AUDITORIA EM QUE SE BASEIA A ACUSAÇÃO .

Grupo I – "Medições a Faturar" + "Estoques de Materiais" + "Custos Diferidos".

54. Esse conjunto de ressalvas constou dos relatórios de revisão especial em relação aos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013 e 30.9.2013.

55. A defesa alegou que não houve política de diferimento de custos, mas, sim, a perda de materiais e equipamentos decorrentes do processo de perecimento patrimonial, além da perda física de ativos e da descontinuidade de operações com relação ao andamento de certas obras em curso. A respeito dessa política, a defesa ainda argumentou que a Companhia finalizou os relatórios de revisão especial dos três ITRs de 2013 na mesma data, 12.12.2013, e os divulgou também na mesma data, 4.4.2013, junto com as DFs do mesmo ano. Com isso, concluiu que não houve prejuízo aos usuários das informações contábeis e que, portanto, deve ser afastada a imputação pela acusação de inobservância à Deliberação CVM nº 676/2011, que aprovou o CPC 26 (R1).

56. Quanto à conta "Medições a Faturar", destacou que apresentou totais decrescentes, de R\$5,700 milhões (cinco milhões e setecentos mil reais) no 1º ITR, R\$4,705 milhões (quatro milhões, setecentos e cinco mil reais) no 2º ITR e R\$3,170 milhões (três milhões, cento e setenta mil reais) no 3º ITR, ao longo do exercício de 2013. Em seu entendimento, isso é considerado natural, tendo em vista o cenário em que a Companhia se encontrava.

57. Em relação ao item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23, a defesa afirmou que os acusados reconheceram que não apresentaram as informações requeridas pelo normativo, quais sejam: a natureza do erro, o montante da retificação e as circunstâncias que levaram à existência dessa condição. No entanto, chamaram atenção para o item 42 do mesmo Pronunciamento Técnico que estabelece que *"(...) a entidade deve corrigir os erros materiais de períodos anteriores respectivamente no primeiro conjunto de demonstrações contábeis cuja autorização para publicação ocorra após a descoberta de tais erros (...)".* A respeito do item 42, a defesa alega que *"[m]ais uma vez, os Defendentes fizeram isso"*. (fl. 383)

Grupo II – "Obrigações Fiscais".

58. As ressalvas relacionadas a essa conta constou dos relatórios de revisão relativos aos três trimestres de 2013 e 2014, além das DFs de 2013 e de 2014.

59. A defesa observou que as redações foram sendo ajustadas ao longo do período, tendo em vista que até às DFs de 2013, encontravam-se *"(...) em apuração pela Receita Federal do Brasil o saldo efetivo de impostos e contribuições federais devidos, para a conclusão de um processo de parcelamento consolidado. No atual estágio, não é possível determinar com segurança o referido montante líquido das compensações tributárias, razão pela qual não está suficientemente provisionado, conforme disposto na norma explicativa 17²³."*

60. Já nos 1º e 2º ITRs de 2015, acrescentou-se a informação de que a diretoria da Companhia estava se esforçando para obter da Receita Federal a consolidação da dívida, bem como para aproveitar as compensações tributárias possíveis, conferindo maior grau de segurança e certeza em meio a um cenário incerto. Por fim, do 3º ITR de 2014 constava que *"no atual estágio, embora já esteja provisionando saldo relevante no Passivo, este refletindo compensações tributárias possíveis (nota explicativa 17), não foi possível determinar o montante final devido, em face de verificações e homologação necessária por aquele órgão"*.

61. Da leitura das ressalvas, a defesa apontou que, a partir do 1º ITR de 2014, havia a informação a respeito do andamento do processo e a dificuldade de obter da Receita Federal a consolidação do débito e dos valores das compensações possíveis.

62. Em relação ao plano de recuperação apresentado em 9.11.2012, a acusação chamou atenção para a dívida tributária no total de R\$124 milhões (cento e vinte e quatro milhões de reais), enquanto das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2012 constava montante de R\$48,990 milhões (quarenta e oito milhões, novecentos e noventa mil reais).

63. A defesa destacou que: *"(i) a Diretoria da Companhia decidiu pelo reconhecimento, nos ITRs de 2013 e de 2014, assim como nas DFs de 2013 e de 2014, da dívida tributária pelo valor original do imposto devido, sem considerar os acréscimos legais; (ii) por outro lado, já estava em curso o processo de negociação e de consolidação das compensações para fins de parcelamento no REFIS no regime da Lei nº 11.941/09, cujos prazos e certas condições foram alterados/alongados pela Lei nº 12.865/13, promulgada em 09.10.2013, em meio ao curso da perícia dos números de 31.12.2012 pelo Juízo da recuperação judicial e, obviamente, portanto, após a apresentação do Plano de Recuperação, tendo passado a se admitir o uso de prejuízos fiscais para fins de amortização/compensação de parte da dívida objeto do pedido de parcelamento".* (fl. 385).

64. Dessa forma, a defesa concluiu que a provisão realizada correspondia à melhor estimativa que se tinha, considerando as possíveis compensações por meio da utilização de prejuízos fiscais. Por fim, ressaltou que até então não se tinha obtido da Receita Federal o montante da consolidação do débito e dos valores das compensações.

Grupo III – "Ajustes de Avaliação Patrimonial".

65. As ressalvas relacionadas a essa conta constou do relatório de revisão especial do 3º ITR de 2013, relativo ao período encerrado em 30.9.2013, bem como do relatório da auditoria das DFs de 2013 e de 2014.

66. Nas ressalvas, a auditoria informava que havia sido *"constituída subsidiária integral da Tecnosolo, cujo acervo patrimonial vertido foi valorado com atribuição de valor justo, tendo como base o laudo de avaliação"*. Informava, ainda, que a administração da Companhia *"não calculou o efeito de testes de recuperabilidade dos valores dos ativos dados em subscrição da referida subsidiária"*.

67. Contra tal afirmação, a defesa citou o artigo 50, inciso II, da Lei da Recuperação²⁴ e alegou que, no item 2.10 do Plano de Recuperação (fl. 128), havia a previsão de constituição de uma subsidiária como forma de dar execução à recuperação da Companhia. Além disso, lembrou que foi concedida a recuperação judicial pelo juízo competente em agosto de 2013, que homologou o plano, autorizando expressamente a constituição da empresa subsidiária.

68. Dessa forma, após submeter aos controles de legalidade por parte do Ministério Público, do administrador judicial, da assembleia de credores e do juízo da recuperação, foi constituída a Tecnosolo Serviços de Engenharia S.A.

69. A respeito da constituição da subsidiária, a defesa sustentou que *"tratou-se, sim, da avaliação de bens e direitos da Companhia para fins de utilização na conferência ao patrimônio da sociedade que estava sendo constituída em salvaguarda dos interesses da Companhia, por meio de integralização de capital, em observância aos termos dos artigos 7º e 8º, da Lei das S.A (...)"* (fl. 386).

70. Em seguida, sustentou que a operação é convergente com os itens 21 a 23 do CPC 04²⁵, aprovado pela Deliberação CVM nº 644/10, quando trata de ativo intangível e seus critérios de mensuração, indicando quando eles devem ser reconhecidos.

71. Especificamente com relação à subscrição do capital social da subsidiária integral constituída por meio da utilização de ativos intangíveis, a defesa cita o art. 179, inciso VI, da Lei nº 6.404/76²⁶, que trata da classificação de tais ativos. Alega que a Companhia se utilizou de alguns componentes do seu ativo, como edificações, máquinas e equipamentos, além de outros de natureza incorpórea para a integralização do capital da subsidiária.

72. Destacou ainda que a recuperação judicial foi aprovada para salvaguardar a Companhia e o seu patrimônio, de modo que houvesse uma recuperação gradativa da Tecnosolo. Nesse sentido, conforme apontou a Defesa, a subsidiária apresentou resultados positivos com a obtenção de novos contratos, manutenção de empregos, geração de receitas e pagamento de impostos, possibilitando a mudança no rumo dos negócios. O exemplo apresentado foi a atuação da subsidiária na construção do Velódromo Olímpico Rio 2016, contrato celebrado após a Recuperação Judicial, cujas obras estavam em regular andamento.

73. Por fim, ressaltou que a constituição do capital da subsidiária estava de acordo com o texto legal previsto nos artigos 50 e 53 da Lei de Recuperação²⁷.

Grupo IV – "Empréstimos e Financiamentos".

74. A última ressalva constou do 3º ITR de 2013, relativo ao trimestre encerrado em 30.9.2013, dos 1º, 2º e 3º ITRs de 2014 e das DFs de 2013 e de 2014.

75. Na ressalva constava que os empréstimos e financiamentos bancários estavam sujeitos à negociação e à atualização a partir da data da assembleia geral dos credores de 24.7.2013. Essa redação se manteve ao longo dos períodos e, nas DFs de 2014, foi acrescido que os efeitos das negociações só seriam conhecidos quando estas fossem concluídas.

76. A respeito disso, a defesa alegou que, nas notas explicativas, a diretoria informou que a provisão relativa a empréstimos e financiamentos era registrada pelos saldos históricos e, com isso, os montantes eram inferiores aos que constavam no plano de recuperação.

77. Além disso, sustentou que os empréstimos e financiamentos eram encontrados pelos valores contratados e atualizados com respeito às normas da recuperação judicial. Pelo fato de as normas explicativas estarem sob esse regime

jurídico, elas apresentavam saldos dependentes de eventos subsequentes ao processo de negociação da própria Recuperação Judicial.

78. Em seguida, mencionou que os valores declarados para empréstimos e financiamentos eram lançados com base na expectativa dos valores a serem efetivamente pagos, sob o regime da recuperação judicial. Com isso, o valor declarado pela Companhia em seus lançamentos e demonstrativos contábeis não poderia contrariar o que era determinado no âmbito da Recuperação Judicial.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A TIPIFICAÇÃO DE ITENS DA ACUSAÇÃO E SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE.

79. Em relação à acusação imputada a Andre Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, Marcelo Sénges Carneiro, Katia Mosso Ferreira, Leonardo Cavalcanti de Moraes Camacho e Marnio Everton Araujo Camacho, em suposto descumprimento de normas decorrentes de ressalvas do Grupo I nas DFs de 2013, a defesa alegou que não deveria imperar, tendo em vista que não foi apresentada ressalva a esse respeito nas DFs de 2013.

80. Já em relação às acusações contra Leonardo Cavalcanti de Moraes Camacho, Marnio Everton Araujo Camacho e Carla Simone Camacho Carneiro, com base no descumprimento do comando do artigo 142, V, da Lei das S.A, entendeu que deveria haver a absolvição dos acusados, pois não foram realizadas reuniões do Conselho de Administração para apreciar as contas da diretoria relativas aos exercícios de 2013 e 2014. A defesa sustentou ainda que não foi apontada falta de diligência dos acusados na condução de suas atribuições.

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA CONCRETA E INDIVIDUAL.

81. Em relação à conduta típica dos acusados, a defesa ressaltou que a acusação deve descrevê-la detalhadamente, tanto no processo administrativo disciplinar quanto no processo penal, a fim de que o acusado possa ter ciência das circunstâncias das infrações que lhe forem imputadas²⁸.

82. A defesa entendeu que a acusação não descreveu todas as circunstâncias das infrações supostamente cometidas. Entendeu, portanto, que não foi dada aos acusados a exata ciência das condutas típicas que lhe foram imputadas, fato que dificultou a defesa deles.

83. Dessa forma, sustentou que a acusação, para ser bem fundamentada, deve apresentar provas que demonstrem elementos de autoria e materialidade. Nesse sentido, citou alguns precedentes desta autarquia²⁹.

O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO PODE PRESCINDIR DA CARACTERIZAÇÃO DE PREJUÍZO.

84. A defesa argumentou que, no presente caso, a autoridade administrativa não apontou a caracterização de prejuízo decorrente de conduta praticada por qualquer Defendente, muito menos de dano à Companhia, aos acionistas ou ao mercado. Isso vai contra o entendimento de que é necessário que esteja plenamente caracterizada a existência de prejuízo para que a CVM possa aplicar penalidade.

VII. Da distribuição do processo.

85. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 24.5.2016, fui sorteado como relator deste processo (fl. 441).

VIII. Das Propostas de Termo de Compromisso.

86. Em 15.12.2015, os acusados apresentaram proposta conjunta de Termo de Compromisso (fls. 396-397), em que se propuseram a pagar à CVM a quantia de R\$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), na proporção de 1/7 (um sétimo) para cada um dos proponentes, a título de ressarcimento por despesas administrativas incorridas no curso do processo.

87. A PFE apreciou os aspectos legais da proposta, tendo concluído ser imprescindível que, previamente à eventual celebração de termo de compromisso com os diretores da Companhia, fosse verificado pela SEP se as demonstrações financeiras foram ajustadas de acordo com o entendimento manifestado na acusação; e (ii) pela inexistência de óbice jurídico à proposta de pagamento em dinheiro à CVM. (PARECER/Nº 00016/GJU-2/PFE-CVM/AGU, fls. 402-406).

88. Em reunião realizada em 01.3.2016, o Comitê de Termo de Compromisso decidiu negociar as condições da proposta de celebração de Termo de Compromisso (fls. 407-408). Além disso, o Comitê requereu que fossem apresentadas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015, junto aos relatórios dos auditores, sem conter qualquer opinião modificada.

89. Em resposta, os proponentes se dispuseram a pagar o total de R\$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), pagos em quatro parcelas mensais e consecutivas.

90. Em relação à apresentação das demonstrações financeiras sem conter opinião modificada, os proponentes somente se comprometeram a cumprir essa exigência quanto às DFs relativas ao exercício social a se encerrar em 31.12.2017.

91. Em reunião realizada em 24.5.2016, foi decidida pelo Colegiado, por unanimidade, acompanhando o entendimento do Comitê, a rejeição da proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada pelos proponentes. Na mesma reunião, fui sorteado como relator deste processo (fl. 441).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;

² Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

³ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)

⁴ Art. 177, §3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados.

⁵ Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404/76 e as normas da CVM; e II – auditadas por auditor independente registrado na CVM.

⁶ Art. 29. O formulário de informações trimestrais – ITR é o documento eletrônico que deve ser: I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos artigos 25 a 27 da presente Instrução; e II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre; §1º - O formulário de informações trimestrais – ITR deve ser acompanhado de relatório de revisão especial, emitido por auditor independente registrado na CVM; §2º - O formulário de informações trimestrais – ITR dos emissores registrados na categoria A deve conter informações contábeis consolidadas sempre que tais emissores estejam obrigados a apresentar demonstrações financeiras consolidadas, nos termos da Lei nº 6.404/76. §3º - O formulário de informações trimestrais – ITR referente ao último trimestre de cada exercício não precisa ser apresentado.

⁷ É importante notar que essa ressalva, diferentemente das demais, como se verá adiante, não serviu de base para as irregularidades imputadas aos acusados pela área técnica.

⁸ Determinação do juízo da 7ª Vara Empresarial em abril de 2013.

⁹ No balanço patrimonial de 31.12.2013, verificou-se que o saldo da conta “custos diferidos” e “materiais diversos”, subconta de “estoques”, foram ajustados para zero (fls. 23 e 32). Já as contas “medições a faturar” foi reduzida para R\$2.409 mil, enquanto que em 31.12.2012 estava em R\$6.339 mil (fl. 31).

¹⁰ 15. As demonstrações contábeis devem representar apropriadamente a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Para apresentação adequada, é necessária a representação fidedigna dos efeitos das transações, outros eventos e condições de acordo com as definições e critérios de reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas como estabelecidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro [...]

¹¹ O item 49 da norma citada, dispõe que, ao corrigir os erros materiais de períodos anteriores, a entidade deve divulgar:

(a) a natureza do erro de período anterior;

(b) o montante da retificação para cada período anterior apresentado, na medida em que seja praticável:

(i) para cada item afetado da demonstração contábil; e

(ii) se o Pronunciamento Técnico CPC 41 – Resultado por Ação se aplicar à entidade, para resultados por ação básicos e diluídos;

(c) o montante da retificação no início do período anterior mais antigo apresentado; e

(d) as circunstâncias que levaram à existência dessa condição e uma descrição de como e desde quando o erro foi corrigido, se a reapresentação retrospectiva for impraticável para um período anterior em particular.

¹² Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

25. O uso de estimativas é uma parte essencial da elaboração de demonstrações contábeis e não prejudica a sua confiabilidade. Isso é especialmente verdadeiro no caso de provisões, que pela sua natureza são mais incertas do que a maior parte de outros elementos do balanço. Exceto em casos extremamente raros, a entidade é capaz de determinar um conjunto de desfechos possíveis e, dessa forma, fazer uma estimativa da obrigação que seja suficientemente confiável para ser usada no reconhecimento da provisão.

[...]

36. O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço.

¹³ O texto anterior a edição da Lei 11.638/2007 previa o seguinte:

"Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada: (...) §3º - Serão classificadas como reservas de reavaliação as contrapartidas de aumentos de valor atribuídos a elementos do ativo em virtude de novas avaliações com base em laudo nos termos do artigo 8º, aprovado pela assembleia-geral.

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:

§2º - O aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas avaliações, registrados como reserva de reavaliação (artigo 182, §3º), somente depois de realizado poderá ser computado como lucro para efeito de distribuição de dividendos ou participações."

¹⁴ Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) – Ativo Intangível

63. Marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares, gerados internamente, **não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis.**

64. Os gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares não podem ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio como um todo. Dessa forma, esses itens **não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis**.

¹⁵ 25. O uso de estimativas é uma parte essencial da elaboração de demonstrações contábeis e não prejudica a sua confiabilidade. Isso é especialmente verdadeiro no caso de provisões, que, pela sua natureza, são mais incertas do que a maior parte de outros elementos do balanço. Exceto em casos extremamente raros, a entidade é capaz de determinar um conjunto de desfechos possíveis e, dessa forma, fazer uma estimativa da obrigação que seja suficientemente confiável para ser usada no reconhecimento da provisão.

36. O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço.

¹⁶ Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios: I - as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de créditos, classificados no ativo circulante, ou no realizável a longo prazo: a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda; e b) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito; II - os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior; III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas; IV - os demais investimentos, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor, ou para redução do custo de aquisição ao valor de mercado, quando este for inferior; V - os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão; VII - os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de amortização; VIII - os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

¹⁷ 63. Marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares, gerados internamente, não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis.

64. Os gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares não podem ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio como um todo. Dessa forma, esses itens não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis.

¹⁸ 15. As demonstrações contábeis devem representar apropriadamente a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Para apresentação adequada, é necessária a representação fidedigna dos efeitos das transações, outros eventos e condições CPC_26_R1 de acordo com as definições e critérios de reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas como estabelecidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro 1. Presume-se que a aplicação dos Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do CPC, com divulgação adicional quando necessária, resulta em demonstrações contábeis que se enquadram como representação apropriada.

¹⁹ 49. Ao aplicar o item 42, a entidade deve divulgar: (a) a natureza do erro de período anterior; (b) o montante da retificação para cada período anterior apresentado, na medida em que seja praticável: (i) para cada item afetado da demonstração contábil; e (ii) se o Pronunciamento Técnico CPC 41 – Resultado por Ação se aplicar à entidade, para resultados por ação básicos e diluídos; (c) o montante da retificação no início do período anterior mais antigo apresentado; e (d) as circunstâncias que levaram à existência dessa condição e uma descrição de como e desde quando o erro foi corrigido, se a reapresentação retrospectiva for impraticável para um período anterior em particular. As demonstrações contábeis de períodos subsequentes à retificação do erro não precisam repetir essas divulgações.

²⁰ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

²¹ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no *caput* sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele

imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

²² Quanto aos atrasos da entrega dos ITRs, citou a manifestação do Juiz da 7ª Vara Empresarial, em decisão de 18.4.2013: "(...) *justifica-se a toda evidência a cautela (...) em proteger as informações patrimoniais e contábeis da recuperanda, até que se apurem com exatidão os lançamentos realizados. Isto porque a publicidade de informações equivocadas ou incompletas trará ainda mais incerteza e insegurança com relação à situação econômica da empresa em recuperação, não só aos próprios acionistas da sociedade, mas, também perante todos aqueles com que tenha contratado, ou venha a contratar. (...) Neste sentido, resta conhecer (...) o pedido apenas para declarar que há necessidade da prévia realização de perícia técnica (...) em razão da disposição contida no artigo 52, IV, da Lei 11.101/05, antes de sua publicação junto à CVM. (...) Com efeito, determino: (1) a expedição de ofício à CVM a fim de cientificá-la de que o atraso na apresentação do balanço consolidado do ano de 2012 (...) justifica-se em razão da necessidade de sua verificação prévia por parte deste juízo, devendo portanto ser analisada a possibilidade de ser relevada aplicação de qualquer sanção em razão da desídia (...).*" (fls. 380-381).

²³ Vide <http://www.tecnosolo.com.br/images/stories/site/pdf/DFP%20-%20CVM%20-%20Demonstra%C3%A7%C3%B5es%20Financeiras%20Padronizadas%2031.12.2013.pdf>

²⁴ Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei.

²⁵ 21. Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se:

(i) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade; e

(ii) o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade.

22. A entidade deve avaliar a probabilidade de geração de benefícios econômicos futuros utilizando premissas razoáveis e comprováveis que representem a melhor estimativa da administração em relação ao conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil do ativo.

23. A entidade deve utilizar seu julgamento para avaliar o grau de certeza relacionado ao fluxo de benefícios econômicos futuros atribuíveis ao uso do ativo, com base nas evidências disponíveis no momento do reconhecimento inicial, dando maior peso às evidências externas.

24. Um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo.

²⁶ Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:

VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.

²⁷ Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas; II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente; III – alteração do controle societário; IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos; V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar; VI – aumento de capital social; VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados; VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva; IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro; X – constituição de sociedade de credores; XI – venda parcial dos bens; XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica; XIII – usufruto da empresa; XIV – administração compartilhada; XV – emissão de valores mobiliários; XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.

Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convalidação em falência, e deverá conter: I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo; II – demonstração de sua viabilidade econômica; e III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta Lei.

²⁸ Nesse sentido, citou o Professor Nelson Eizirik:

"os fatos criminosos são rodeados de circunstâncias (pessoa do criminoso, meios, causas, local, tempo, etc.). As circunstâncias, pois, são os dados que se encontram ao redor do crime e servem para atenuar ou agravar a pena. Assim, a circunstância representa concretamente uma certa 'quantidade de pena'. [...] Daí decorre que as partes – autor e réu – devem ter conhecimento prévio de todas as circunstâncias para promover a acusação e a defesa. [...] A instauração válida do processo pressupõe o oferecimento de denúncia ou queixa contendo a narração do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias (art. 41, do CPP), atenuantes e agravantes, dentre as últimas incluindo-se a reincidência." (in "Temas de Direito Societário", Ed. Renovar, 2005, Rio de Janeiro, pg. 588).

²⁹ *"Conforme entendimento reiterado desta CVM, não é qualquer indício que enseja a condenação, mas a prova indiciária, quando representada por indícios graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e fundamentada acerca do fato que se quer aprovar." (voto da Diretora Norma Parente no Processo Administrativo Sancionador CVM nº 24/00).*

"E neste pedaço, imediatamente recorro-me da propositura de Arquimedes, que dizia: dá-me um ponto de apoio e uma alavanca que eu levantarei o mundo. Diria então Arquimedes, em situação como a presente: dê-se a alguém o direito de realizar conjecturas e presumir, que se condenará quem quiser. Ninguém poderá estar tranquilo, mesmo o mais honesto dos homens, porque, se for escolhido – ou mesmo sorteado – como alvo de conjecturas e presunções, será condenado. Felizmente, isso não é a verdade, pelo menos à luz do processo administrativo, porque aqui se cuida essencialmente de um processo de natureza disciplinar e, como é já assentado em toda e qualquer doutrina em que se cuidou do assunto, nesse tipo de processo é fundamental a existência de provas." (voto do Diretor Luiz Antônio Sampaio Campos no Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2002/2405).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/2651

Acusados: Celina Martins Pinheiro dos Santos
André Luís Cavalcanti de Moraes Camacho
Marcelo Sénges Carneiro
Katia Mosso Ferreira
Leonardo Cavalcanti de Moraes Camacho
Marnio Everton Araújo Camacho
Carla Simone Camacho Carneiro

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade dos Diretores e Conselheiros de Administração da Tecnosolo Engenharia S.A. pelo descumprimento, por parte dos Diretores, dos artigos 153, 176 e 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 e dos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009, e, por parte dos Conselheiros de Administração, dos artigos 142, incisos III e V, da Lei nº 6.404/76.

Relator: Diretor Pablo Renteria

Voto

I. Do OBJETO.

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP ("SEP") para apurar a responsabilidade de Celina Martins Pinheiro dos Santos, André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, Marcelo Sénges Carneiro, Katia Mosso Ferreira, Leonardo Cavalcanti de Moraes Camacho, Marnio Everton Araújo Camacho e Carla Simone Carneiro, na qualidade de administradores da Tecnosolo Engenharia S.A. ("Tecnosolo" ou "Companhia"), no que diz respeito a supostas irregularidades relacionadas à elaboração das demonstrações financeiras anuais e trimestrais referentes aos exercícios sociais de 2013 e 2014.

2. A análise das acusações está organizada em três partes. A primeira dedica-se ao exame da questão preliminar suscitada pelos defendentes. São enfrentadas, em seguida, as supostas irregularidades contábeis apontadas pela Acusação e, ao final, a eventual responsabilidade dos acusados.

II. DA PRELIMINAR.

3. De acordo com os defendentes, as acusações formuladas pela SEP seriam genéricas, uma vez que o Termo de Acusação não indicaria precisamente as condutas típicas que lhe são imputadas.

4. A meu ver, o argumento não procede. Em conformidade com o art. 6º da Deliberação CVM nº 538, de 2008, constam do Termo de Acusação as provas que, na opinião da SEP, demonstrariam a materialidade e a autoria das infrações imputadas aos acusados. Constam, ainda, os dispositivos legais e regulamentares que cada um dos acusados teria violado.

5. Note-se, a propósito, que, em cumprimento ao disposto no art. 9º da referida Deliberação, a peça acusatória foi submetida ao exame de legalidade da Procuradoria Federal Especializada na CVM – PFE, a qual concluiu pelo preenchimento dos requisitos normativos, inclusive o já mencionado art. 6º (fls.260-264).

6. Superada a preliminar levantada pela defesa, passo a abordar a materialidade das supostas irregularidades contábeis apontadas pela acusação.

III. DAS IRREGULARIDADES CONTÁBEIS.

7. Como visto no Relatório, a apuração conduzida pela SEP teve por base as opiniões com ressalva emitidas pelo auditor independente da Companhia a respeito dos formulários de informações trimestrais – ITR referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2013 e de 2014, bem como das demonstrações financeiras de encerramento dos exercícios de 2013 e 2014.

8. De acordo com a SEP, diretores e membros do Conselho de Administração da Tecnosolo devem ser responsabilizados, uma vez que as ressalvas indicavam, de maneira flagrante, que as referidas demonstrações haviam sido elaboradas em desacordo com as normas contábeis vigentes.

9. Tal como exposto na defesa, as supostas irregularidades contábeis podem ser divididas em quatro grupos, tendo em vista a conta do balanço patrimonial objeto de apontamento por parte do auditor independente.

Grupo I – “Medições a Faturar”, “Estoques de Materiais” e “Custos Diferidos”.

a) Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

10. A área técnica constatou que os saldos constantes das rubricas “Estoques – materiais diversos”, “Custos/Despesas a Amortizar” e “Medições a Faturar” estavam sobreavaliados em valor significativo nas demonstrações financeiras dos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013 e 30.9.2013, bem como que, nas

demonstrações financeiras do período encerrado em 31.12.2013, esses valores foram totalmente zerados.

11. Não obstante a defesa ter alegado que essa diferença de valores entre as informações financeiras trimestrais e anuais era decorrente da perda de ativos e da descontinuidade de atividades desempenhadas pela Tecnosolo, os acusados admitiram, em momento anterior, por meio de respostas aos ofícios enviados por esta Autarquia (fl. 50-52)¹ que, ainda que os valores questionados estivessem incorretos ou sujeitos a ajustes, a divulgação desses valores defeituosos decorreu de uma decisão propositada da administração, visando a evitar novas multas pelo atraso na entrega das demonstrações financeiras.

12. A divulgação incorreta de informações contábeis, simplesmente para diminuir o atraso na entrega das demonstrações financeiras e "*evitar novas multas*" (fl. 50) sem dúvidas não traduz medida adequada a ser adotada pela administração, uma vez que prejudicou o acesso dos usuários à informação fidedigna a respeito dos valores dos saldos das referidas rubricas.

13. Restou comprovada, portanto, a infração ao item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM nº 676, de 2011², na medida em que a finalidade informativa das demonstrações financeiras, obviamente, não foi atingida. Isso porque, como se viu, as demonstrações financeiras "*são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira da entidade*" e, diferentemente do que argumentou a defesa, ao trazer valores sobreavaliados, reconhecidamente errados, a finalidade a que se presta a elaboração das demonstrações financeiras foi prejudicada.

14. Cabe ressaltar que ao final da defesa é apresentado o argumento de que aos acusados André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, Marcelo Sénges Carneiro, Katia Mosso Ferreira, Leonardo Cavalcanti de Moraes Camacho e Marnio Everton Araujo Camacho, não caberia punição com base nas irregularidades tratadas nesse subitem, com relação às demonstrações financeiras referentes ao período de 31.12.2013. Isso porque não teria sido apontada qualquer ressalva pelos auditores a esse respeito nas demonstrações financeiras de encerramento de 2013.

15. Ocorre que a ausência de ressalvas se deu justamente em razão do fato de que ao final do exercício de 2013 as rubricas referentes aos valores abarcados pelo Grupo I foram integralmente baixados, o que claramente corrobora o entendimento de que esses valores estavam sobreavaliados.

16. E, mais do que isso, ainda que se admitisse hipoteticamente que não houvesse ressalvas por qualquer outra razão, esse fato, a meu ver, não seria necessariamente um indicativo de ausência de irregularidade.

b) Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

17. Ciente dos erros mencionados acima, a defesa reconhece expressamente a acusação formulada pela área técnica de descumprimento do item 49 do Pronunciamento Contábil CPC 23, aprovado pela Deliberação CVM nº 592, de

2009³, que determina que, ao corrigir erros materiais de períodos anteriores, as companhias devem apontar a natureza do erro, o montante da retificação e as circunstâncias que levaram a existência dessa condição.

18. Argumenta, contudo, ter observado o item 42, que estabelece que as companhias devem corrigir os erros identificados *"no primeiro conjunto de demonstrações contábeis cuja autorização para publicação ocorra após a descoberta de tais erros"*. No entanto, esse argumento não me parece suficiente para afastar a não observância ao item 49, que se traduz em norma complementar ao dispositivo trazido pela defesa. Ao identificar determinado erro material em suas demonstrações financeiras, além de corrigi-lo na forma do item 42, as companhias devem detalhar o erro cometido na forma do item 49, conduta não identificada no caso em apelo.

Grupo II – "Obrigações Fiscais".

a) Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

19. Com relação às obrigações fiscais, vale ressaltar que irregularidades a respeito da divulgação dessas informações foram constatadas, de maneira recorrente, nos períodos encerrados em 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 e 31.12.2014.

20. Tais irregularidades diziam respeito a não utilização, pela administração da Tecnosolo, da melhor estimativa na contabilização da provisão referente às suas dívidas tributárias, em infração ao disposto nos itens 25 e 36 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM nº 594, de 2009⁴.

21. De acordo com o item 25, as estimativas são essenciais na elaboração das demonstrações financeiras e são de suma importância no caso das provisões *"que pela sua natureza são mais incertas do que a maior parte de outros elementos do balanço"*. O item 36, por sua vez, estabelece que *"[o] valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço."*

22. Nesse particular, a SEP apurou que as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2012 informavam que a dívida tributária alcançava a quantia de R\$ 48,99 milhões, ao passo que o plano de recuperação judicial, apresentado pela Companhia na mesma época, declarava que o montante seria, em realidade, de R\$ 124 milhões, ou seja, mais que o dobro do valor provisionado.

23. Apesar de a Companhia afirmar que se valeu da melhor estimativa que tinha à época para realizar tal provisão – esperando obter da Receita Federal o montante da consolidação do débito tributário para fins de parcelamento e o estudo de compensações tributárias possíveis – me parece acertado o entendimento da SEP de que o valor provisionado para pagamento de tributos em dezembro de 2012 não correspondia à melhor estimativa do desembolso a que se tinha acesso à época.

24. Aliás, seria difícil chegar a qualquer outra conclusão, uma vez que se constatou que a administração da Companhia não apenas desconsiderou por completo o valor apurado no contexto do Plano de Recuperação Judicial, mas, sobretudo, optou pelo reconhecimento da dívida tributária pelo valor original do imposto devido, sem os encargos legais, medida que se afasta completamente da melhor estimativa de desembolso exigido para liquidar obrigações fiscais.

25. É importante notar, ainda, quanto ao argumento apresentado pelos acusados de que o valor provisionado considerava possíveis compensações tributárias, que o eventual ajuste de valor com base nas compensações se mostrou insignificante diante da discrepância entre os valores informados no Plano de Recuperação e os divulgados nas demonstrações financeiras.

26. Em outras palavras, ainda que se tenha considerado, no cálculo das provisões, os valores constantes da conta "Impostos a Compensar", a diferença entre os montantes informados no Plano de Recuperação e aqueles divulgados ao mercado se manteve enorme.

Grupo III – "Ajustes de Avaliação Patrimonial".

a) Reavaliação Espontânea de ativos tangíveis

27. Nas demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.6.2014 e 30.9.2014, verifica-se que a Companhia faz referência ao laudo de avaliação preparado por empresa especializada, que atribuiu valor justo a determinados ativos por ela detidos, que seriam utilizados na conferência ao patrimônio de subsidiária integral criada no âmbito do processo de recuperação judicial, visando a salvaguardar a Companhia e seu patrimônio ("Laudo de Avaliação").

28. Com base no dito laudo, foram reavaliados ativos tangíveis (Edificações e Construções, Máquinas e Equipamentos e Veículos), gerando acréscimo significativo, da ordem de R\$ 13.241.000,00 (treze milhões e duzentos e quarenta e um mil reais) na conta "Imobilizado" do balanço (fl. 287).

29. Ocorre, porém, que a Lei nº 11.638/2007 alterou a Lei 6.404/76, de maneira a extinguir a possibilidade de a entidade reavaliar espontaneamente seus ativos pelo valor de mercado.

30. A defesa não enfrenta diretamente a questão e concentra seus argumentos no fato de estar a Companhia dando efetividade ao Plano de Recuperação Judicial aprovado em juízo, afirmando cuidar-se tão somente da avaliação de bens e direitos para fins de utilização na conferência ao patrimônio de sociedade criada para salvaguardar os interesses da Companhia, o que, a meu juízo, não justifica a reavaliação a valor de mercado de ativos do Imobilizado, ao arrepio da lei.

b) Reconhecimento de ativos intangíveis.

31. Adicionalmente, com base no Laudo de Avaliação, a administração procedeu ao reconhecimento, nas demonstrações contábeis, de determinados ativos intangíveis (Acervo Técnico e Marcas Tecnoso), no valor total de R\$67.534.750,00 (sessenta e sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

32. De acordo com a área acusatória, a administração da Companhia teria, dessa forma, deixado de observar o Pronunciamento Técnico CPC (04) R1, aprovado pela Deliberação nº 644, de 2010, nos períodos encerrados em 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 e 31.12.2014.

33. Isso porque, de acordo com os itens 63 e 64⁵ constantes desse normativo, “[m]arcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares, gerados internamente, não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis”, na medida em que, “[o]s gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares não podem ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio como um todo.”

34. A respeito dessa questão, a defesa citou normas que tratam do conceito de ativos intangíveis (art. 179 da Lei 6.404/76), bem como da maneira por meio da qual estes devem ser reconhecidos, limitando-se a afirmar que a operação seria convergente com tais dispositivos normativos.

35. A meu ver, essa afirmação não é suficiente para afastar a irregularidade contábil apontada pela área acusatória, de modo que não deve haver o reconhecimento contábil de bens de natureza imaterial, quando esses forem desenvolvidos internamente.

36. Além disso, o art. 183 da Lei 6.404/76⁶ estabelece detalhadamente os métodos de avaliação de ativos a serem observados pelas companhias, indicando que os ativos intangíveis devem ser avaliados pelo “custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão”, regra que desaprova o critério de mensuração de intangíveis adotado pela Companhia no caso em apreço.

Grupo IV – “Empréstimos ou Financiamentos”.

a) Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

37. Nas Notas Explicativas referentes aos períodos de 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 e 31.12.2014, a administração apontou com relação às provisões dos “Empréstimos e Financiamentos”, envolvendo a Companhia que “[o]s saldos (...) estão sujeitos a eventuais ajustes de atualização e negociação de juros a partir da data da Assembleia dos Credores de 24.07.2013”.

38. Em resposta a ofício enviado por esta CVM, o Diretor de Relações com Investidores afirmou que, por depender de eventos subsequentes, que poderiam resultar em eventuais reduções ou renegociações dos valores devidos pela

Companhia, a administração da Tecnosolo somente teria condições de informar o “saldo histórico” dos “Empréstimos e Financiamentos” (fl. 7).

39. No entanto, conforme detalhado no Termo de Acusação (fl. 290), mesmo após a realização da aludida Assembleia de Credores, não houve qualquer variação significativa dos valores provisionados.

40. Similarmente ao verificado na divulgação das informações tratadas no Grupo II – “Obrigações Fiscais”, observa-se notável diferença entre os valores utilizados para fins do Plano de Recuperação Judicial e os valores divulgados nas demonstrações financeiras em relação aos “Empréstimos e Financiamentos”.

41. Diante disso, entendo que os saldos referentes a empréstimos e financiamentos, mensurados com base apenas no valor histórico, sem o acréscimo de encargo financeiro, não refletiam a melhor estimativa a respeito do desembolso esperado para a liquidação das obrigações, restando configurada a inobservância dos itens 25 e 36 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM nº 594/2009.

42. Examinada a ocorrência das irregularidades contábeis, passo a analisar a eventual responsabilidade que deve recair sobre os Diretores e membros do Conselho de Administração da Companhia.

IV. DAS RESPONSABILIDADES DOS ADMINISTRADORES.

43. Todos os administradores alegam, em sua defesa, que as irregularidades contábeis devem ser analisadas tendo em conta o momento específico então vivenciado pela Companhia, que atravessava dificuldades financeiras e um delicado processo de recuperação judicial. Nesse contexto particular, os administradores teriam adotado toda a diligência que lhes era exigível, mas, razões de força maior impediram o correto cumprimento das obrigações de natureza contábil. Desse modo, não caberia responsabilizá-los em sede administrativa.

44. Ocorre que, em linha com o entendimento adotado por este Colegiado, a situação financeira da Companhia não tem o condão de afastar a responsabilidade dos administradores pela correta e tempestiva elaboração das demonstrações financeiras. Conforme observado no julgamento do PAS CVM nº RJ2014/1442⁷: *“(...) a frágil situação financeira da Companhia, ao invés de servir como justificativa para eximir responsabilidade dos Acusados, deveria dar ensejo a um maior cuidado e conservadorismo por parte deles para elaborar as demonstrações financeiras, tendo em vista que o direito à boa informação contábil e financeira das companhias abertas torna-se ainda mais importante em momentos de fragilidade”*.

45. Com efeito, a debilitada situação financeira da Companhia não justifica o menor empenho dos administradores no cumprimento das normas contábeis que regem a elaboração e a revisão das demonstrações financeiras. Ao reverso, em situações como essa, em que todas as atenções se voltam para o soerguimento da empresa, recrudesce o interesse dos acionistas e credores, entre outras partes interessadas na continuidade das atividades empresariais, por informações contábeis tempestivas e fidedignas.

46. Cumpre esclarecer, a propósito, que o processamento da recuperação judicial não tem por efeito autorizar a Companhia a descumprir as disposições da Lei nº 6.404/76 nem as normas regulamentares da CVM. Não se encontra na Lei nº 11.101/2005 dispositivo algum que justifique tal entendimento. Verifica-se, diferentemente, que o art. 50 dessa última Lei estabelece que os meios empregados na recuperação devem observar “a legislação pertinente a cada caso”.

47. Os acusados alegam, de outra parte, que não se identifica, no presente caso, prejuízo para o mercado e para os seus participantes, de modo que seria descabida a imposição de penalidade pela CVM. O argumento, contudo, não procede, por duas razões, principalmente. A primeira é que as infrações contábeis analisadas neste processo não supõem, para a sua configuração, a existência de prejuízo individualizado. A segunda razão é que, diferentemente do alegado pelos administradores, as referidas infrações contábeis provocaram diversas distorções relevantes nas informações contábeis da Companhia, que levaram o auditor independente a emitir, repetidas vezes, opinião com ressalva. Houve, assim, sério abalo na credibilidade das informações prestadas pela Companhia, bem como prejuízo aos usuários das demonstrações contábeis.

48. Feitas essas observações iniciais, passo então a analisar a responsabilidade individual dos diretores.

a) *Diretores.*

49. De acordo com o art. 176 da Lei nº 6.404/76, cumpre à diretoria elaborar, ao fim de cada exercício social, as demonstrações financeiras das companhias. O art. 177 complementa o anterior ao estabelecer que a escrituração contábil deve observar “os preceitos da legislação comercial e os da Lei e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar mutações patrimoniais segundo o critério de competência”. O §3º do art. 177 prevê, por sua vez, que as demonstrações financeiras devem alinhar-se às normas expedidas pela CVM e submeter-se à revisão de auditor independente.

50. Na mesma direção, o art. 26 da Instrução CVM nº 480/2009 estabelece que as demonstrações financeiras dos emissores nacionais devem ser “*elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404/76 e as normas da CVM*”. Por sua vez, o art. 29, I, da mesma Instrução, prevê que o formulário de informações trimestrais - ITR deve ser elaborado de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, em consonância com o disposto no já mencionado art. 26.

51. Da leitura de tais preceitos legais e do estatuto social da Companhia⁸, que não atribui a um diretor específico o dever de fazer elaborar as demonstrações financeiras, conclui-se que todos os diretores da Companhia devem responder pela apresentação de demonstrações em desconformidade com a legislação vigente.

52. Desse modo, em relação às irregularidades identificadas nas demonstrações contábeis referentes aos períodos encerrados em 31.3.2013,

30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014 e 30.6.2014, devem responder os diretores André Camacho, Marcelo Carneiro e Katia Ferreira.

53. Já em relação às irregularidades identificadas nas demonstrações contábeis referentes aos períodos encerrados em 30.9.2014 e 31.12.2014, devem responder os diretores Celina dos Santos, Marcelo Carneiro, Katia Ferreira e Leonardo Camacho.

b) Membros do Conselho de Administração.

54. De acordo com o Termo de Acusação, em razão das manifestas e reiteradas irregularidades contábeis contidas nas demonstrações financeiras relativas ao período de 31.3.2013 a 31.12.2014, que foram objeto, inclusive, de ressalva do auditor independente, os membros do Conselho de Administração não teriam cumprido os deveres legais estabelecidos nos incisos III e V do art. 142 da Lei nº 6.404/76, a saber: *"III – fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...) V- manifestar-se sobre o relatório da administração e contas da diretoria".*

55. Diferentemente dos diretores, os membros do conselho de administração não são direta e primariamente responsáveis pela correta elaboração das demonstrações contábeis da companhia. Desta feita, a constatação da infração contábil, por si só, não enseja a responsabilidade do conselheiro.

56. A questão, a meu ver, deve ser examinada sob a perspectiva do dever de fiscalização da gestão dos diretores, que recai sobre os membros do conselho de administração, nos termos do já mencionado art. 142, III, da Lei nº 6.404/76.

57. No que tange especificamente às demonstrações financeiras, cumpre ressaltar que o conselheiro, a princípio, tem o direito de confiar nas informações recebidas dos diretores, de modo que o dever de fiscalizar só se impõe quando há sinais de alerta a respeito da provável ocorrência de infrações contábeis.

58. No caso ora em apreço, os membros do conselho de administração da Tecnosolo dispunham de abundantes sinais de alerta, uma vez que o auditor independente emitiu, reiteradamente, opinião com ressalva acerca das demonstrações contábeis relativas ao período de 31.3.2013 a 31.12.2014.

59. Nada obstante a veemência desses sinais, os conselheiros quedaram-se inertes e não tomaram qualquer providência para a resolução das irregularidades contábeis apontadas pelo auditor, que se perpetuaram por sucessivos trimestres. Desta feita, encontra-se configurada o descumprimento do dever de fiscalização, de que trata o art. 142, III, da Lei nº 6.404/76.

60. O Termo de Acusação cuida também da suposta violação ao inciso V do art. 142, que trata da manifestação do conselho de administração sobre o relatório da administração e contas da diretoria. Ocorre que, neste processo, as irregularidades cometidas dizem respeito não apenas às demonstrações de

encerramento de exercício, mas também às intermediárias, as quais não guardam qualquer relação com as contas anuais da diretoria nem com o relatório da administração.

61. Sendo assim, nesse tocante, considero improcedentes as acusações formuladas em face dos membros do conselho de administração da Companhia.

62. Em suma, em relação às irregularidades identificadas nas demonstrações contábeis referentes aos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013, 31.3.2014 e 30.6.2014, devem responder os membros do Conselho de Administração Leonardo Cavalcanti de Moraes Camacho e Marnio Everton Araújo Camacho.

63. Em relação às irregularidades identificadas nas demonstrações contábeis referentes aos períodos encerrados em 30.9.2014 e 31.12.2014, devem responder os membros do Conselho de Administração Leonardo Cavalcanti de Moraes Camacho, Marnio Everton Araújo Camacho e Carla Simone Camacho Carneiro.

V. DA DOSIMETRIA DA PENA.

64. Passo à conclusão de meu voto.

65. De uma parte, cumpre levar em consideração, como circunstância atenuante, as severas dificuldades financeiras por que passava a Companhia à época dos fatos. Embora não exima os acusados de responsabilidade, tal fato atenua, em alguma medida, a culpabilidade de sua conduta.

66. De outra parte, constitui circunstância agravante o fato de os acusados terem cometido reiteradas e variadas irregularidades contábeis, que geraram importantes distorções em consecutivas demonstrações contábeis da Companhia. E, nesse ponto, vale destacar que as infrações foram perpetuadas a despeito das sucessivas ressalvas apontadas pelo auditor independente.

67. Assim sendo, e levando ainda em consideração as diferentes responsabilidades dos diretores e conselheiros, bem como o tempo de permanência de cada acusado na administração da Companhia, voto nos seguintes termos:

- a) Condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, de André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, Marcelo Sénges Carneiro e Katia Mosso Ferreira, na qualidade de diretores da Companhia, à penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por terem violado os seguintes dispositivos: (i) 153, 176, 177, §3º, e 183 da Lei nº 6.404/1976; (ii) artigos 26 e 29, I, da Instrução CVM nº 480, de 2009; (iii) item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23, itens 25 e 36 do Pronunciamento CPC 25 e itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1).
- b) Condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, de Leonardo Cavalcanti Moraes Camacho, na qualidade de membro do Conselho de Administração e diretor, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por ter violado os seguintes dispositivos: (i) artigos 142, inciso III, 153, 176, 177, §3º, e 183 da Lei

nº 6.404/1976; (ii) artigos 26 e 29, I, da Instrução CVM nº 480, de 2009; (iii) item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23, itens 25 e 36 do Pronunciamento CPC 25 e itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1);

- c) Condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, de Celina Martins Pinheiro Santos, na qualidade de diretora da Companhia, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por ter violado os seguintes dispositivos: (i) artigos 153, 176, 177, §3º, e 183 da Lei nº 6.404/1976 ; (ii) artigos 26 e 29, I, da Instrução CVM nº 480, de 2009; (iii) itens 25 e 36 do CPC 25 e aos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1). O valor da multa leva em consideração a posse da diretora que se deu em 29.8.2014.
- d) Condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, de Marnio Everton Araújo Camacho, na qualidade de membro do Conselho de Administração, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por ter violado os seguintes dispositivos: (i) artigos 142, inciso III, e 153 da Lei nº 6.404/76; e (ii) item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23, itens 25 e 36 do Pronunciamento CPC 25 e itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1);
- e) Condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, de Carla Simone Camacho Carneiro Camacho, na qualidade de membro do Conselho de Administração, à penalidade pecuniária no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), por ter violado os seguintes dispositivos: (i) artigos 142, inciso III, e 153 da Lei nº 6.404/1976; (ii) itens 25 e 36 do Pronunciamento CPC 25, itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1). O valor da multa leva em consideração a posse da conselheira que se deu em 29.8.2014.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ Em resposta a ofício, os administradores afirmaram que (fl.50): "Da parte da Diretoria da Tecnosolo, esta não podia mais aguardar pelo prazo até então já transcorrido, com grande atraso no envio dos ITRs de 2013, em razão de novas multas e, assim, foram enviadas as ITRs dos três trimestres de 2013, porém com essas três rubricas sujeitas a ajustes e finalmente conclusa a nossa análise para a data-base de 31.12.2013".

² As demonstrações contábeis devem representar apropriadamente a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Para apresentação adequada, é necessária a representação fidedigna dos efeitos das transações, outros eventos e condições de acordo com as definições e critérios de reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas como estabelecidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro.

³ O item 49 estabelece que, ao corrigir os erros materiais de períodos anteriores, a entidade deve divulgar:

(a) a natureza do erro de período anterior;

(b) o montante da retificação para cada período anterior apresentado, na medida em que seja praticável:

(i) para cada item afetado da demonstração contábil; e (ii) se o Pronunciamento Técnico CPC 41 – Resultado por Ação se aplicar à entidade, para resultados por ação básicos e diluídos;

(c) o montante da retificação no início do período anterior mais antigo apresentado; e

(d) as circunstâncias que levaram à existência dessa condição e uma descrição de como e desde quando o erro foi corrigido, se a reapresentação retrospectiva for impraticável para um período anterior em particular.

⁴ 25. O uso de estimativas é uma parte essencial da elaboração de demonstrações contábeis e não prejudica a sua confiabilidade. Isso é especialmente verdadeiro no caso de provisões, que pela sua natureza são mais incertas do que a maior parte de outros elementos do balanço. Exceto em casos extremamente raros, a entidade é capaz de determinar um conjunto de desfechos possíveis e, dessa forma, fazer uma estimativa da obrigação que seja suficientemente confiável para ser usada no reconhecimento da provisão. (...) 36. O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço.

⁵ 63. Marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares, gerados internamente, não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis.

64. Os gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares não podem ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio como um todo. Dessa forma, esses itens não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis.

⁶ Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios:

I - as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo:

a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda; e

b) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito;

II - os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior;

III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas;

IV - os demais investimentos, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor, ou para redução do custo de aquisição ao valor de mercado, quando este for inferior;

V - os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão;

VI - (revogado);

VII - os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de amortização;

VIII - os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

§1º - Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo:

a) das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos, mediante compra no mercado;

b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda, e a margem de lucro;

c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros.

d) dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em um mercado ativo, decorrente de transação não compulsória realizada entre partes independentes; e, na ausência de um mercado ativo para um determinado instrumento financeiro:

1) o valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro instrumento financeiro de natureza, prazo e risco similares;

2) o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos financeiros de natureza, prazo e risco similares; ou

3) o valor obtido por meio de modelos matemático-estatísticos de precificação de instrumentos financeiros.

§2º - A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada periodicamente nas contas de:

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência;

b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;

c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

§3º - A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam:

I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para recuperação desse valor; ou

II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.

§ 4º Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor de mercado, quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil.

⁷ Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em 2.6.2015.

⁸ Na mesma linha, o Estatuto Social da Companhia estabelece que a Diretoria deverá elaborar o relatório de administração e contas de cada exercício, a ser submetido à assembleia, através de seu conselho de administração.